

Externe Unterstützung des PDL-Betriebs

Betriebsrat • Gesamtverband der Personaldienstleister • Anwalt • Bundesagentur für Arbeit
• Industrie- und Handelskammer

Can Siebert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

18. Juni 2026 – Stand 06/2026

- 1 Einführung
- 2 Der Betriebsrat
- 3 Gesamtverband der Personaldienstleister
- 4 Anwalt für Arbeitsrecht
- 5 Bundesagentur für Arbeit
- 6 Industrie- und Handelskammer
- 7 Synthese – Stakeholder-Matrix
- 8 Zusammenfassung

Warum externe Unterstützung?

Komplexität der Personaldienstleistung

Kein PDL-Betrieb kann alle arbeitsrechtlichen, tariflichen und gewerberechtlichen Themen allein bewältigen. Externe Unterstützung ist Risikosteuerung.

Drei strategische Ziele:

- **Risikominimierung** – Bußgelder bis 500.000 Euro nach § 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vermeiden (Bundesministerium der Justiz, 2017)
- **Effizienzsteigerung** – Musterverträge, Verbandsempfehlungen
- **Legitimitätsgewinn** – Akzeptanz von Personalentscheidungen

Die 5 externen Akteure – Überblick

Interne Mitbestimmung

- **Betriebsrat (BR)** im PDL-Betrieb
- **Entleiher-BR** im Kundenbetrieb (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)

Tarif & Branche

- **Gesamtverband der Personaldienstleister** – Branchenverband seit 2022
- Schiedsgerichtsbarkeit

Recht & Beratung

- **Anwalt** – Arbeitsrecht
- Vertrag, Kündigung, Equal-Pay

Behörden

- **Bundesagentur für Arbeit** – AÜG-Erlaubnis
- **Industrie- und Handelskammer** – Sachkunde, Berufsbildung

Drei typische Krisenszenarien

Equal-Pay-Klage

Zeitarbeitnehmer klagt nach 9 Monaten auf Lohnleichheit → Anwalt + GVP-Tarifexperten

BR verweigert Zustimmung

BR verweigert Zustimmung zur Einstellung eines Disponenten gem. § 99 BetrVG → BR + Arbeitsgericht

BA-Prüfung der Erlaubnis

Erstprüfung nach 1-Jahres-Befristung → Bundesagentur für Arbeit + Steuerberater

§ 1 BetrVG – Errichtung

Betriebsräte werden in Betrieben mit mindestens **5 wahlberechtigten** Arbeitnehmern gewählt, von denen mindestens **3 wählbar** sind (Bundesministerium der Justiz, 2001).

Größe des Betriebsrats nach § 9 BetrVG:

- 5–20 AN: 1 Person
- 21–50 AN: 3 Personen
- 51–100 AN: 5 Personen
- 101–200 AN: 7 Personen
- ab 9.001 AN: 35 Personen + Zusätze

Erzwingbares Mitbestimmungsrecht

Ohne Zustimmung des BR darf der AG die Maßnahme **nicht** durchführen.

Kerntatbestände Abs. 1 (Auswahl):

- ① Ordnung des Betriebs / Verhalten der AN
- ② Beginn / Ende täglicher Arbeitszeit, Pausen
- ③ Vorübergehende Arbeitszeitänderungen
- ④ Auszahlung der Arbeitsentgelte
- ⑤ Urlaubsgrundsätze
- ⑥ Technische Überwachungseinrichtungen
- ⑦ Arbeitsunfallverhütung

Weitere Tatbestände:

- Sozialeinrichtungen (Kantine, Sport)
- Wohnraumzuweisung
- Lohngestaltungsfragen
- Akkord- und Prämiensätze
- Vorschlagswesen
- Gruppenarbeit
- **Mobile Arbeit / Homeoffice** (seit 2021 – Nr. 14)

PDL-Praxis

Schichtmodelle für Disponenten, Überstundenanordnungen, Bereitschaftsdienste – alles § 87 Nr. 2–3 BetrVG.

Anwendungsbereich

Gilt in Betrieben mit **mehr als 20 wahlberechtigten** Arbeitnehmern. Bei jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung Beteiligung des BR.

Verweigerungsgründe nach Abs. 2:

- 1 Verstoß gegen Gesetz / Tarifvertrag
- 2 Verstoß gegen Auswahlrichtlinie § 95
- 3 Benachteiligung anderer AN
- 4 Verstoß gegen den Betriebsfrieden
- 5 Unterbliebene Stellenausschreibung (§ 93)
- 6 Diskriminierungsverdacht (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

Frist

BR hat **1 Woche** Zeit für Stellungnahme; Schweigen = Zustimmungsfiktion

Zentralregel

„Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist **unwirksam**.“ (§ 102 Abs. 1 Satz 3)

Anhørungsfristen:

- **Ordentliche Kündigung:** 1 Woche (§ 102 Abs. 2 Satz 1)
- **Außerordentliche Kündigung:** 3 Tage (§ 102 Abs. 2 Satz 3)

Reaktionen des BR:

- ➊ Zustimmung (auch Schweigen)
- ➋ Bedenken (schriftlich)
- ➌ Widerspruch (§ 102 Abs. 3) → Weiterbeschäftigungsanspruch

Doppelte Mitbestimmung

Zeitarbeiter sind **auch** dem Entleiherbetrieb zuzurechnen.

Folgen für die Praxis:

- Vor jeder Übernahme: Beteiligung des Entleiher-BR nach § 99 BetrVG
- BR kann Übernahme verweigern (z. B. Stammarbeitsplatzgefährdung)
- Bei Einsatz über 18 Monate: Equal-Pay-Schwelle ausgelöst

Praxistipp

Disponenten sollten den Entleiher-BR frühzeitig in die Anbahnungsgespräche einbinden.

Entstehung

Gesamtverband der Personaldienstleister entstand 2022 durch Fusion von **BAP** (Bundesarbeitgeberverband) und **iGZ** (Interessenverband) (Gesamtverband der Personaldienstleister, 2024).

Eckdaten:

- ca. 4.000 Mitgliedsunternehmen
- über 750.000 Zeitarbeitnehmer
- Tarifpartner aller DGB-Gewerkschaften

Vier Kernaufgaben:

- 1 Tarifpolitik
- 2 Lobbyarbeit
- 3 Schiedsgerichtsbarkeit
- 4 Service & Beratung

Tarifvertrag		Inhalt
Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Manteltarif		Arbeitszeit, Urlaub, Eingruppierung, Zuschläge
Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Entgelt-TV		Mindestlöhne in 9 Entgeltgruppen
Branchenzuschläge (TV BZ)		9 separate Branchen-TVs (Metall, Chemie, Bau...)
TV BeE		Beendigung der Arbeitnehmerüberlassung

TV BZ Metall & Elektro

Stufenmodell: 15 % (1. Tag) → 20 % (6 Wo) → 30 % (3 Mo) → 45 % (5 Mo) → 50 % (9 Mo)

Funktion

Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung der GVP-Tarifverträge werden durch private Schiedsgerichte entschieden.

Aufbau:

- 3 Personen: Vorsitz (Volljurist) + 2 Beisitzer (paritätisch Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB)
- Sitz: Berlin
- Verfahren: schriftlich oder mündlich

Vorteile:

- Schneller (3–6 Monate vs. 12–24 Monate Arbeitsgericht)
- Branchenkundige Richter
- Vertraulich

Tarifkonflikte – typischer Ablauf

- ➊ **Kündigung** des laufenden TV (1–3 Monate Frist)
- ➋ **Forderungsbeschluss** der Tarfkommission Gewerkschaft
- ➌ **Verhandlungsrunden** (3–5 Treffen über 3–6 Monate)
- ➍ **Schlichtung** bei Scheitern (extern, freiwillig)
- ➎ **Urabstimmung & Arbeitskampf** (Streik)
- ➏ **Tarifvertragsabschluss** mit Rückwirkung

Friedenspflicht

Während Laufzeit eines TV: Streik / Aussperrung über tariflich geregelte Inhalte unzulässig (§ 1 TVG) (Bundesministerium der Justiz, 1969).

Vorausschauend

- Vertragsgestaltung
- Compliance-Prüfung Arbeitnehmerüberlassungsgesetz/Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- Führungskräftebildungen
- Mustertexte

Reaktiv

- Kündigungsschutzklage
- Equal-Pay-Verfahren
- Diskriminierungsklagen
- Außergerichtliche Vergleiche
- Verhandlungen mit BR

Fachanwalt vs. Allgemeinanwalt

Kriterium	Fachanwalt Arbeitsrecht	Allgemeinanwalt
Qualifikation	2 Jahre Schwerpunkt + 100 Mandate + 80h Fortbildung	Volljurist
Spezialwissen	Tiefenkenntnisse BetrVG, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, KSchG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	Grundkenntnisse
Stundensatz	250–400 Euro	150–250 Euro
Empfehlung Personaldienstleistungsunternehmen	Dringend empfohlen	Für Standardfälle

Faustregel

Ab 50 Mitarbeitern lohnt sich ein dauerhafter Fachanwalt-Vertrag (Pauschale ca. 1.000–2.500 Euro/Monat).

Wichtigste Daten (Wank, 2020)

- **Klagefrist:** 3 Wochen ab Zugang (§ 4 KSchG)
- **Güteverhandlung:** ca. 4 Wochen später
- **Kammertermin:** 4–12 Monate später
- **Abfindung:** Faustformel 0,5 BMG je Beschäftigungsjahr

Prüfungsschwerpunkte des Gerichts:

- Kündigungsgrund (verhaltens-, personen-, betriebsbedingt)
- Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 KSchG)
- Anhörung des Betriebsrats (§ 102 BetrVG)

BAG 14.09.2022 – 4 AZR 287/21

Verschärfung der Anforderungen an die Tariffähigkeit zur Abweichung vom Equal-Pay-Gebot (Bundesarbeitsgericht, 2022).

Konkretes Risikobeispiel

Zeitarbeitnehmer 11 Monate beim Automobilzulieferer, Stundenlohn 17,50 Euro brutto.
Stamm-Vergleichsmitarbeiter: 24,00 Euro.

Klage auf Equal-Pay-Differenz: **ca. 11.000 Euro brutto**.

Anwalt prüft: Greift Equal-Pay (ja, da nach 9 Monaten zwingend) oder TV-Privileg?

- ❶ **Erlaubnisbehörde** nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
- ❷ **Vermittlerin** – Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS)
- ❸ **Sanktionsbehörde** – Bußgelder nach § 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
- ❹ **Förderpartner** – Eingliederungszuschüsse, Qualifizierung

Kernzuständigkeit

Die AÜG-Erlaubnis ist die Lebensader jedes PDL-Betriebs. Ohne sie keine gewerbsmäßige Überlassung.

Erlaubnis nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Voraussetzungen

- ➊ **Persönliche Zuverlässigkeit** (keine Insolvenz, keine Vorstrafen)
- ➋ **Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit** (mind. 10.000 Euro Eigenkapital)
- ➌ **Erfüllung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten**
- ➍ **Keine AÜG-Verstöße** in den letzten 5 Jahren

Befristungsstufen (Bundesagentur für Arbeit, 2024)

- Erstmals: **1 Jahr**
- Erste Verlängerung: **1 Jahr**
- Zweite Verlängerung: **2 Jahre**
- Nach 3 Jahren beanstandungsfrei: **unbefristet**

Verstoß	Beschreibung	Bußgeld bis
Verleih ohne Erlaubnis	gewerbsmäßig ohne BA-Erlaubnis	30.000 Euro
Überschr. Höchstdauer	Über 18 Monate ohne Tarifabweichung	30.000 Euro
Verstoß Equal-Pay	Überschreitung Branchenlöhne nach 9 Mo	500.000 Euro
Verdeckte ANÜ als Werkvertrag	Falsche Bezeichnung	30.000 Euro
Streikbruch	Einsatz während Arbeitskampf (§ 11 Abs. 5)	500.000 Euro

Schwerwiegende Konsequenz

Bei wiederholten oder schweren Verstößen kann die Bundesagentur für Arbeit die AÜG-Erlaubnis **widerrufen** (§ 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Sofortige Existenzbedrohung.

- **AVGS:** Vermittlungspauschale bis 2.000 Euro je Vermittlung
- **Qualifizierungsgeld** (§ 82 SGB III)
- **Kurzarbeitergeld** bei Auftragsrückgang
- **Eingliederungszuschüsse** bei Vermittlungshemmnissen

PDL-Praxis – AVGS

Personaldienstleister erhält 2.000 Euro AVGS für die Vermittlung eines langzeitarbeitslosen Bewerbers in ein nach 6 Monaten unbefristetes Arbeitsverhältnis.

- ➊ **Berufsbildung:** Eintragung Ausbildungsverträge, PDK-Abschlussprüfung
- ➋ **Sachkundeprüfungen:** § 34a GewO Bewachung, § 34d/f/h Finanzanlagen
- ➌ **Schlichtung:** B-to-B-Streitigkeiten außergerichtlich
- ➍ **Beratung:** Existenzgründung, Außenwirtschaft
- ➎ **Stellungnahme:** bei AÜG-Erlaubnisprüfung

Anwendungsbereich (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, 2023)

Pflicht bei Überlassung von Sicherheitspersonal in Schutzobjekten Klasse 2+ (Diskothek, Krankenhaus, Asylunterkunft...).

Prüfungsthemen:

- Öffentliche Sicherheit & Ordnung
- Gewerberecht & Datenschutz (DSGVO/Bundesdatenschutzgesetz)
- BGB – Notwehr, Notstand, Selbsthilfe
- Straf- & Verfahrensrecht
- Verteidigungswaffen
- Unfallverhütungsvorschriften
- Umgang mit Menschen (Deeskalation, interkulturelle Kompetenz)

Vorteile gegenüber Klage

- **Schneller:** 3–6 Monate vs. 18–36 Monate Gericht
- **Günstiger:** Pauschalgebühren statt Streitwert
- **Vertraulich:** kein öffentliches Verfahren
- **Branchenkundige Schlichter**

Typischer Schlichtungsfall Personaldienstleistungsunternehmen

Reklamation eines Industriekunden: „Disponent hat falschen Schweißerfacharbeiter geschickt“. Streitwert 28.000 Euro. IHK-Schlichtung statt Klage = 4 Monate vs. 24 Monate.

Prüfungsbereich	Inhalt	Gewichtung
Teil 1 – Personalauswahl	Anforderungsprofile, Bewerberauswahl	25 %
Teil 2 – Disposition	Disposition, Konfliktmanagement	30 %
Teil 2 – Kfm. Steuerung	Kalkulation, Controlling, Rechnungswesen	20 %
Teil 2 – WiSo	Wirtschafts- & Sozialkunde	10 %
Teil 2 – Fallbezogenes Gespräch	30 Min mündlich	15 %

Stakeholder-Matrix – Wer macht was?

Akteur	Anlass	Rechtsgrundlage
Betriebsrat (intern)	Einstellung, Kündigung, Arbeitszeit	BetrVG §§ 87, 99, 102
Entleiher- BR	Übernahme Zeitarbeiternehmer	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz § 14 + BetrVG § 99
Gesamtverband der Personal-dienstleister	Tariffragen, Schiedsverfahren	TVG, Verbandssatzung
Anwalt Arbeits-recht	Kündigungsklage, Equal-Pay	KSchG, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, BetrVG
Bundesagentur Arbeit	AÜG-Erlaubnis, AVGS, Sanktionen	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz §§ 1–6, SGB III
Industrie- und Handelskammer	Sachkunde, Berufsbildung, Schlichtung	GewO § 34a, Berufsbildungsgesetz

Außerordentliche Kündigung eines untreuen Disponenten

PersonalPlus GmbH (450 Zeitarbeitnehmer + 25 Innendienst). Disponent hat Stundensätze ungerechtfertigt erhöht (Schaden 12.000 Euro).

Beteiligte Stakeholder:

- 1 **Anwalt Arbeitsrecht:** Kündigungsgrund, 2-Wochen-Frist (§ 626 BGB)
- 2 **Betriebsrat:** Anhörung 3 Tage (außerord.)
- 3 **Versicherung:** Vertrauensschadenversicherung prüfen
- 4 **GVP-Rechtsabteilung:** Mustertexte, Branchenerfahrung
- 5 **Arbeitsgericht:** Kündigungsschutzklage
- 6 **Polizei / Staatsanwaltschaft:** Strafanzeige Untreue (§ 266 StGB)

- 1 Betriebsrat ist Pflichtpartner – §§ 87, 99, 102 BetrVG
- 2 Im Entleiherbetrieb gilt der Entleiher-BR auch für Zeitarbeitnehmer (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)
- 3 Gesamtverband der Personaldienstleister seit 2022 einheitlicher Branchenverband mit eigener Schiedsgerichtsbarkeit
- 4 Branchenzuschläge verhindern Equal-Pay-Folgen, dringen aber stufenweise auf 50 % an
- 5 Anwalt für Arbeitsrecht ist Pflicht ab 50 Mitarbeitern
- 6 Bundesagentur für Arbeit: AÜG-Erlaubnis 1+1+2 Jahre = unbefristet; Bußgelder bis 500.000 Euro
- 7 Industrie- und Handelskammer: Sachkunde § 34a GewO, PDK-Prüfung, Schlichtung

Morgen: Praxis-Tag mit Rollenspielen!

- Vier Rollenspielszenarien: Kunde, Bewerber, Konflikt, Reklamation
- Briefing-Karten mit Hintergrundinformationen
- Beobachterbögen mit klaren Schwerpunkten
- 360°-Feedback-Methode
- Videoanalyse + Reflexionsleitfaden

Vorbereitung

Bringen Sie 1–2 reale Beispielsituationen aus Ihrer eigenen PDL-Praxis mit!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen sind jederzeit willkommen.

© 2026 Can Siebert – Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer 2026

- Bundesagentur für Arbeit. (2024). *Geschäftsanweisungen zur Arbeitnehmerüberlassung – Erteilung, Widerruf und Überwachung der Erlaubnis nach §1 AÜG* (Verwaltungsanweisung). BA. Nürnberg. <https://www.arbeitsagentur.de>
- Bundesarbeitsgericht. (2022). Urteil vom 14. September 2022 – 4 AZR 287/21 zum Equal-Pay-Grundsatz nach § 8 AÜG [BAG-Pressemitteilung Nr. 33/22].
- Bundesministerium der Justiz. (1969). Tarifvertragsgesetz (TVG) [Bundesgesetzblatt I, Neufassung vom 25. August 1969, zuletzt geändert 2017].
- Bundesministerium der Justiz. (2001). Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) [Neugefasst durch Bekanntmachung vom 25. September 2001, BGBl. I S. 2518; zuletzt geändert 2024].
- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Neufassung 2017 mit Reform der Arbeitnehmerüberlassung; § 1 Abs. 1b 18-Monats-Höchstdauer].
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag. (2023). *Sachkundeprüfungen der IHK – Bewachungsgewerbe § 34a GewO und Personaldienstleistung* (Prüfungshandbuch). DIHK. Berlin. <https://www.dihk.de>

- Gesamtverband der Personaldienstleister. (2024). *Tarifpolitik und Schiedsgerichtsbarkeit in der Zeitarbeit – Jahresbericht 2024* (Verbandsbericht). GVP. Berlin.
<https://www.personaldienstleister.de>
- Wank, R. (2020). *Arbeitsrecht – Lehrbuch für Studium und Praxis* (6. Aufl.). Verlag Recht und Wirtschaft.